

เอกสารแนวทางการกฎหมายและการจัดทำข้อตกลงการใช้บริการ

สำหรับแพลตฟอร์มเครื่องมือบริหารจัดการและให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (SaaS Model)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและโครงสร้างข้อมูลทางกฎหมาย สำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อม การออกแบบระบบหลังบ้าน และการร่างข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service) ในนามบุคคลธรรมดา ก่อนการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์และเข้าสู่กระบวนการตรวจทานโดยนักกฎหมายในอนาคต

1. การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจและขอบเขตทางกฎหมาย

แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการในรูปแบบ **Software as a Service (SaaS)** โดยเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานของนายหน้า (เช่น การเก็บข้อมูล, การออกสัญญาเช่าอัตโนมัติ) และสร้างหน้ารายการทรัพย์สินสาธารณะเพื่อทำการตลาด โดยมีการจัดเก็บค่าบริการการใช้ระบบผ่าน **Payment Gateway (Omise)** ซึ่งมีผลกระทบทางกฎหมายดังนี้:

✓ ข้อดีด้านกฎหมายการเงิน (พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560)

เนื่องจากแพลตฟอร์มเรียกเก็บเงินเฉพาะ "ค่าบริการการใช้เครื่องมือ" เข้าบัญชีของตนเองโดยตรงผ่าน Omise โดย **ไม่มีการทำหน้าที่เป็นตัวกลางถือเงินมัดจำหรือเงินค่าเช่า** แทนบุคคลอื่น โมเดลนี้จึงไม่เข้าข่าย "บริการรับชำระเงินแทน" (Payment Agent) ทำให้บุคคลธรรมดาสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การจัดการข้อมูลภายในระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไว้อย่างชัดเจน 2 ส่วน เพื่อลดความเสี่ยงและการโดนฟ้องร้องย้อนหลัง:

นายหน้าผู้ให้บริการ (Data Controller)	แพลตฟอร์ม (Data Processor)
- เป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและเจ้าของทรัพย์สิน มีหน้าที่โดยตรง ในการขอความยินยอม (Consent) หรือหาฐานทางกฎหมายในการนำข้อมูลบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบ - เป็นผู้รับผิดชอบหลักหากเกิดข้อพิพาทเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากฝั่งผู้ใช้งาน	- เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งและขอบเขตเครื่องมือที่นายหน้ากำหนดเท่านั้น - ไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยตรงกับลูกค้าหรือเจ้าของทรัพย์สินของนายหน้า มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของระบบ (Data Security) ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล และไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่น

3. ข้อควรทำ (Do's) และสิ่งที่ไม่ควรทำ (Don'ts)

DO สิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง

- **การแยกส่วนฐานข้อมูล (Data Isolation):** ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบหลังบ้านให้แยกฐานข้อมูลของนายหน้าแต่ละรายออกจากกันอย่างเด็ดขาด ป้องกันความผิดพลาดของระบบ (Bug) ที่อาจทำให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข้ามไปยังผู้ใช้งานรายอื่น
- **ระบบตรวจสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน:** บังคับให้มีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหรือ OTP ในการสมัครใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้บัญชีผิดมาหลอกลวง และเก็บ Log การใช้งานตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
- **กำหนดนโยบายแจ้งเตือนและนำลง (Notice and Takedown):** สำหรับข้อมูลนารายการทรัพย์สินที่เปิดเผยเป็นสาธารณะ ต้องมีช่องทางให้เจ้าของทรัพย์สินแจ้งลบข้อมูลได้ทันทีหากพบว่านายหน้าแอบอ้างหรือใส่ข้อมูลเท็จ

DON'T สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาด

- **ห้ามรับโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าเข้ามาพักไว้:** ห้ามใช้กระเป๋าเงิน (Wallet) ของระบบ หรือบัญชีส่วนตัวเพื่อรับเงินก่อนแทนบุคคลอื่นเด็ดขาด เพราะจะผิดกฎหมายควบคุมการชำระเงิน และเสี่ยงต่อข้อหาฟอกเงิน
- **ห้ามนำข้อมูลหลังบ้านไปวิเคราะห์เชิงพาณิชย์อื่น:** ห้ามนำข้อมูลลูกค้าหรือเจ้าของทรัพย์สินที่นายหน้าบันทึกไว้ ไปประมวลผลเพื่อทำโฆษณา นำไปขายต่อ หรือใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการให้บริการเครื่องมือแก่นายหน้ารายนั้น

4. โครงสร้างข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service) ที่ต้องระบุหน้าเว็บ

ข้อความสำคัญที่ต้องบรรจุไว้ในข้อตกลงการใช้งาน เพื่อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของแพลตฟอร์ม:

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการออกสัญญา (Contract Disclaimer)

"แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือระบบอัตโนมัติในการช่วยจัดทำเอกสารและสัญญาตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ (นายหน้า) เป็นผู้ระบุเท่านั้น แพลตฟอร์มมิได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และไม่รับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือผลบังคับใช้ทางกฎหมายของสัญญาดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองก่อนนำไปใช้งาน แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นทั้งสิ้น"

การรับรองสิทธิ์และหน้าที่ในข้อมูล (Data Warranty)

"ผู้ให้บริการตกลงและรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดของทรัพย์สินทั้งหมดที่นำเข้าสู่ระบบ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แล้ว หากมีเหตุฟ้องร้องหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว"

5. แนวทางการบริหารจัดการภาษีและโครงสร้างธุรกิจในอนาคต

- **การจัดการภาษีบุคคลธรรมดา:** รายได้ค่าบริการจากระบบจัดเป็นเงินได้ประเภท 40(8) ต้องยื่นภาษีครั้งปี (ภ.ง.ด.94) และปลายปี (ภ.ง.ด.90) โดยควรเก็บหลักฐานค่าธรรมเนียม Omise และค่าบริการ Server ไว้เพื่อใช้หักค่าใช้จ่ายตามจริง

- **เกณฑ์รายได้ 1.8 ล้านบาท:** หากระบบมีรายรับรวมเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นจุดที่ควรพิจารณาจัดตั้งเป็น "บริษัทจำกัด" เพื่อความคุ้มค่าทางภาษีและการจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

6. แผนการปรึกษานักกฎหมายแบบประหยัดต้นทุน (Cost-Saving Strategy)

1. **ขั้นเตรียมการ (ปัจจุบัน):** ใช้โครงสร้างในเอกสารฉบับนี้ ร่วมกับ AI ในการเขียนร่างข้อตกลง (Terms of Service) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ให้สมบูรณ์ที่สุดเป็นเอกสารตั้งต้น
2. **ขั้นขอคำปรึกษาฟรี:** นำตัวแบบธุรกิจและร่างเอกสารไปปรึกษาที่ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ หรือเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะของ *depa* หรือ *NIA* ซึ่งมักจะมีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นฟรี
3. **ขั้นตรวจทาน (Review):** เมื่อแพลตฟอร์มพร้อมเปิดตัว ให้จ้างทนายความอิสระ (Freelance Lawyer) ที่เชี่ยวชาญด้าน Tech/Startup เพื่อทำเฉพาะการตรวจแก้ (Document Review) เอกสารที่เราเตรียมไว้แล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ้างเขียนใหม่ทั้งหมดหลายเท่าตัว